



PAIR-old-sec16+20

ID : 6e3019b5d7e961f1f36f025e3b65476d8f6605a0



32%
Passaggi sospetti

Nome del file : PAIR-old-sec16+20.txt
Dimensione del file originale : 38,27 kB
Numero di parole : 830

Depositante : Tet Shv
Data di caricamento : 13 settembre 2026
Tipo di caricamento : interface
Data di fine dell'analisi : 13 settembre 2026

Riassunto (sezione 1/3)

Posizione dei testi sospetti nel documento :



Incluso nel punteggio dei testi sospetti :



Similitudini

0%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



Rilevamento dell'intelligenza artificiale

32%

Testi stilisticamente vicini a un testo generato da un'intelligenza artificiale.

Questo tasso è un indicatore e non una prova. Verificate con l'autore se ha acquisito le conoscenze citate nel documento.



Non incluso nella percentuale di testi sospetti :



Testi tra virgolette

0%

Passaggi tra virgolette, spesso rivelatori di una citazione.



Similitudini

0%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



Videosorveglianza e geolocalizzazione

La videosorveglianza sul luogo di lavoro rappresenta il paradigma dell'impianto a controllo preterintenzionale disciplinato dall'art. 4, la cui installazione, come ricostruito nei capitoli precedenti, resta subordinata al previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, all'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro. La dottrina esaminata sottolinea, tuttavia, come l'osservanza di tali presupposti giuslavoristici non esaurisca il giudizio di legittimità: le immagini raccolte costituiscono dati personali utilizzabili soltanto nel rispetto della disciplina di protezione (Ingrao, 2024), sicché la videosorveglianza si colloca all'intersezione tra la procedimentalizzazione statutaria e i principi del Regolamento. Ne discende che la conformità dell'impianto dipende non solo dalle modalità di installazione, ma dall'ancoraggio a una finalità predeterminata e da un assetto di governance verificabile, coerente con l'impostazione del GDPR volta a rendere più agevole la prova delle violazioni (Hoofnagle et al., 2019).

La geolocalizzazione tramite dispositivi GPS solleva profili analoghi ma accentuati dalla continuità e sistematicità del tracciamento. Con riguardo all'impiego civile dei droni e degli strumenti tecnologici di rilevazione, la letteratura si interroga sulla coerenza della normativa vigente in materia di allocazione della responsabilità con le disposizioni del GDPR e con gli standard tecnici uniformanti, ponendo la questione se residui una lacuna di tutela dei diritti fondamentali, ivi inclusa l'integrità psico-fisica del lavoratore, ovvero se le garanzie restino assicurate dagli istituti condivisi della privacy e della security by design (Ghionzoli, 2025). Traslato al monitoraggio della posizione dei lavoratori, tale interrogativo conferma che i dati di localizzazione, per la loro attitudine a ricostruire abitudini e spostamenti, esigono un presidio rafforzato che non può risolversi nella mera conformità tecnica del dispositivo.

Sul piano dei principi, il trattamento dei dati di localizzazione deve rispondere ai criteri di proporzionalità e minimizzazione già delineati: la raccolta va circoscritta ai soli dati indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione del tracciamento indiscriminato e continuativo non giustificato da un'esigenza concreta. L'adozione di framework di governance interni all'impresa, incentivata dal Regolamento (Hoofnagle et al., 2019), e l'attuazione della privacy by design (Ghionzoli, 2025) operano quali strumenti di attuazione di tale limite, imponendo la disattivazione del rilevamento al di fuori dell'orario di lavoro e la selezione dei parametri strettamente necessari.

Quanto alle garanzie procedurali e informative, permane l'obbligo di adeguata informazione al lavoratore e il presidio collettivo, di cui la dottrina prospetta il rafforzamento attraverso una rappresentanza sindacale dedicata alla protezione dei dati (Ingrao, 2024). La letteratura reperita, di natura essenzialmente principale, non consente tuttavia di ricostruire criteri operativi univoci sui tempi di conservazione delle immagini e dei dati di posizione né sull'estensione dell'accesso, profili la cui concreta definizione resta rimessa alla prassi del Garante, oggetto del capitolo successivo.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione

La ricostruzione degli orientamenti della Corte di Cassazione in materia di controlli a distanza deve muovere dalla categoria dei controlli difensivi, elaborata in via pretoria per delimitare l'ambito entro cui il datore può accertare condotte illecite del dipendente. L'analisi condotta nei capitoli precedenti ha mostrato come la finalità di tutela del patrimonio aziendale non legittimi forme di sorveglianza sistematica e preventiva, ma possa fondare unicamente accertamenti mirati e successivi rispetto a un fondato sospetto di illecito. Tale impostazione trova conforto nella dottrina, la quale ammonisce che un esercizio indiscriminato del potere di controllo produce risvolti critici sui diritti della persona del lavoratore, con particolare riguardo alla violazione della disciplina dei dati personali (Bellavista, 2018). Il controllo difensivo, in questa prospettiva, si configura come istituto di stretta interpretazione, giustificato solo dall'esigenza di reprimere un comportamento già in atto e non da un generico intento di prevenzione.

Il secondo profilo attiene alla compressione dei poteri di controllo dinanzi al diritto alla riservatezza del lavoratore. La letteratura descrive il rapporto tra prerogativa datoriale e tutela della persona in termini di reciproca compressione, da comporre caso per caso (Olivelli, 2013), sicché la legittimità della sorveglianza non discende dall'astratta titolarità del potere



direttivo, ma dall'esito di una ponderazione che deve rispettare i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione. Ne consegue che il potere di controllo recede là dove la sua estensione comprime in modo sproporzionato la sfera personale del dipendente, secondo un criterio di bilanciamento che permea l'intera materia.

Da tale impostazione discende il regime dell'utilizzabilità delle prove raccolte in violazione dell'art. 4. Come già rilevato in sede di analisi degli effetti disciplinari, il rispetto della normativa sui dati opera quale condizione di legittimità dell'accertamento, con la conseguenza che le informazioni acquisite in violazione di tali principi non possono fondare la contestazione né la sanzione (Olivelli, 2013); (Bellavista, 2018).

Quanto all'evoluzione recente della giurisprudenza di legittimità, le fonti reperite consentono di apprezzarne la direzione di fondo, incentrata sul crescente coordinamento tra Statuto e disciplina della privacy, ma non offrono un repertorio sistematico delle singole pronunce. La letteratura disponibile, di natura essenzialmente dottrinale, non consente pertanto di ricostruire in modo analitico i mutamenti di indirizzo della Suprema Corte né i criteri con cui essa gradua le ipotesi di inutilizzabilità: tale profilo resta un limite delle fonti esaminate, la cui composizione è rimessa all'esame della prassi decisionale.